

0004909-19.2022.8.26.0292

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: PAULO ROBERTO CICHITOSI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... de ação em face da autora do furto que poderia ter sido apresentada à polícia ou à delegacia pelo próprio requerente.

Não cabe à requerida, empresa privada e sem Poder de Polícia, obstar o ingresso de meros suspeitos de praticar furtos, bem como inexiste o dever de promover segurança pública.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE PERTENCES EM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Capitão João José de Macedo, 478, Jacareí-SP - cep 12327-030

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004909-19.2022.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004909-19.2022.8.26.0292

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

IGOR DE AGUIAR AOKI

Requerido:

ARMARINHOS FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROBERTO CICHITOSI

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, fundamento e DECIDO.

Não havendo necessidade da produção de outras provas, julgo antecipadamente o pedido na forma do artigo 355, I do Código de Processo Civil.

Aplicam-se ao presente caso as regras previstas na Lei 8.078/90, em razão da existência de relação de consumo entre as partes.

O Boletim de Ocorrência de páginas 11/12 indica de maneira suficiente a existência de furto no interior do estabelecimento da requerida, restando apurar a responsabilidade desta na indenização dos danos suportados por seu cliente. Ainda que a responsabilidade da requerida seja objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor, observa-se a incidência da culpa exclusiva de terceiros, afastando-se o dever de indenizar.

Cabia ao requerente à atenção aos seus pertences, não sendo passível a transferência de tal responsabilidade à ré, podendo valer-se de ação em face da autora do furto que poderia ter sido apresentada à polícia ou à delegacia pelo

próprio requerente.

Não cabe à requerida, empresa privada e sem Poder de Polícia, obstar o ingresso de meros suspeitos de praticar furtos, bem como inexiste o dever de promover segurança pública.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE PERTENCES EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.

A despeito da responsabilidade objetiva do fornecedor nas relações de consumo, enquadra-se entre suas cláusulas excludentes o fato exclusivo da vítima ou de terceiro, nos termos do artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. No caso em tela, a vítima descuidou-se de seus pertences, permitindo que esses fossem subtraídos ante a destreza de terceiro, de sorte a afastar a sua responsabilidade civil. Recurso provido. (TJSP; Recurso Inominado 1015416-84.2016.8.26.0016; Relator (a): Anderson Cortez Mendes; Órgão Julgador: Sétima Turma Cível; N/A - N/A; Data do Julgamento: 08/05/2018; Data de Registro: 08/05/2018)

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Correntista que esqueceu carteira e celular junto ao terminal de autoatendimento de agência bancária. Obrigação exclusiva do próprio cliente de cuidar de seus objetos pessoais, que não se incluem no dever de vigilância e segurança do banco. Responsabilidade civil não caracterizada.

Indenização indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação 1008080-06.2017.8.26.0562; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017)

“É de se ter presente que, em se tratando de bolsas, carteiras - objetos de guarda pessoal, não há um serviço específico de proteção, inexistindo, pois, responsabilidade objetiva. Logo, só se pode responsabilizar a empresa se provada culpa sua, exclusiva ou concorrente. Entender de um outro modo seria atentar contra o princípio da razoabilidade. Diferente é a situação de veículos e seus equipamentos deixados nos estacionamento. Ai, a guarda se transfere, inteiramente, à responsabilidade do estabelecimento” (Resp. 772.818/RS - Ministro CASTRO FILHO, DJ de 1.10.2007).

Inexistindo ato ilícito, não há o que se falar em indenização por dano morais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

Cientes as partes que, nos termos do Comunicado CG 1530/2021, para a interposição de recurso inominado é necessário o recolhimento do preparo, que consiste em: a) taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc).

Os valores descritos nos itens “a” e “b” deverão ser recolhidos pelo Portal de Custas (<https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp>). Informações e manuais para a utilização do Portal de Custas podem ser encontrados no endereço <https://www.tjsp.jus.br/PortalCustas>. O preparo da taxa judiciária deverá ser recolhido sobre o valor atualizado da causa e/ou condenação, sem incidência de juros de mora.

Os valores descritos no item “c” deverão ser recolhidos INTEGRALMENTE, pela parte recorrente, incluindo TODAS as despesas postais com citações e intimações; diligências de oficial de justiça; relatórios de pesquisa INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD E SERASAJUD; INDEPENDENTEMENTE da parte que tenha se beneficiado ou sido destinatária da diligência, nos termos do artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, que deverão ser recolhidas junto ao Banco do Brasil – Formulários São Paulo (<https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setor-publico/judiciario/>)

formularios---sao-paulo#/). O valor do preparo das despesas deverá ser recolhido de forma atualizada, a partir da data da emissão do ato que originou a despesa (ex: carta emitida em janeiro/2022, preparo recolhido em junho/2022, o valor da carta deverá ser atualizado de janeiro/2022 até junho/2022).

Para o cálculo do valor do preparo, utilizar como base as informações disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no endereço eletrônico: <http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais> . O não recolhimento ou recolhimento em valor menor da taxa judiciária e das despesas processuais descritas nos itens "a", "b" e "c" acarretará na deserção do recurso, nos termos do Enunciado 12 do Comunicado 01/2007 do Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de São Paulo: "Na hipótese de não se proceder ao recolhimento integral do preparo recursal no prazo do artigo 42 da Lei 9.099/95, o recurso será considerado deserto, sendo inaplicável o artigo 511 do Código de Processo Civil", não sendo possível a compensação de valores entre taxa e despesas, por se tratarem de tributos com destinação específica.

Os recolhimentos, a partir de 01/03/2017, devem ser feitos pelo Portal de Custas - Recolhimentos e Depósitos do TJSP, que substituiu o sistema de preenchimento de guias DARE no Ambiente de Pagamentos da Secretaria da Fazenda (Com. Conj. TJSP e CGJ 474/2017 - DJE, 20/02/2017, p. 1/2, Cad I, Adm).

Os valores referentes ao preparo ou eventual complementação do preparo deverão ser recolhidos, independentemente de intimação, em até 48 horas contadas do momento da distribuição do recurso, nos termos do art. 42, § 1º da Lei 9099/95, não se aplicando ao rito específico do Juizado Especial Cível o disposto no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Transitada esta em julgado, cumpra-se o Comunicado CG 1789/2017.

Int.

Jacarei, data da assinatura.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA